

SNSマネタイズ 業務提携契約書

案

【甲：アカウントオーナー氏名または名称】（以下「甲」という。）と合同会社CIELIS（以下「乙」という。）は、甲が運営するSNSアカウントの顧客を、乙が用意するランディングページまたは公式LINEへ誘導し、乙が商品・サービスの提供と販売を行うことについて、次のとおり業務提携契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第1条（目的）

本契約は、甲が運営するSNSアカウントの顧客に対し、乙が商品・サービスの設計、販売、顧客対応を担当し、そこから生じた収益を甲乙で分配することを目的とする。

第2条（定義）

本契約で用いる次の用語の意味は、各号のとおりとする。

- (1) 「本アカウント」とは、甲が運営する次のSNSアカウントをいう。【プラットフォーム名・アカウント名・URLを記入】
- (2) 「本サービス」とは、乙が設計して販売する商品・サービス（AI動画制作のスクール、コンサルティング、その他乙が定めるもの）をいう。
- (3) 「誘導先」とは、乙が用意するランディングページ（以下「LP」という。）および公式LINEアカウント（以下「公式LINE」という。）をいう。
- (4) 「甲経由顧客」とは、本アカウントの投稿や連絡をきっかけに問合せをした者で、誘導先にアクセスしたものをいう。甲経由顧客にあたるかどうかは、乙が記録する流入経路のデータによって判断する。

第3条（役割分担）

1. 甲は、本契約の期間中、これまでどおり自ら本アカウントを運用する。投稿の内容と頻度は甲が決定する。
2. 甲は、本アカウントに問合せがあった顧客を、乙が用意する誘導先へ誘導する。誘導先のリンクは、乙が甲に通知する。
3. 甲が顧客を誘導先へ誘導した後の対応は、すべて乙が行う。対応には次のものを含む。
 - (1) 商品・サービスの設計、価格設定、販売導線の構築
 - (2) LP・教材の制作、集客、営業、申込対応、決済、受講者への教育とサポート
 - (3) 売上の分析と改善

4. 甲は、誘導先へ誘導した顧客に対して、商品・サービスの説明、見積り、契約の締結、代金の受領を行わない。
5. 商品・サービスの内容と価格は乙が決定する。乙は、これを変更するときは、あらかじめ甲に通知する。

第4条（売上と報酬）

1. 本契約において「売上」とは、甲経由顧客から生じた代金のうち、決済代行会社等の手数料を差し引いた金額が乙の口座に入金されたものをいう。売上は、乙の口座に入金された時点で発生したものとする。
2. 甲経由顧客から生じた売上は、甲乙の共同の収益として扱う。乙は、これを自己の口座で受領して管理し、第5条の諸経費を除いた粗利を、本条第3項のとおり分配する。
3. 「粗利」とは、毎月の売上の合計額から、同じ月に発生した諸経費の合計額を差し引いた金額をいう。甲に支払う報酬は、粗利の50%とする。乙の取り分は、残りの50%とする。
4. 売上の決済手数料は、第1項のとおり売上からあらかじめ差し引かれるものとし、諸経費には含めない。
5. 顧客への返金、キャンセル、チャージバックが生じたときは、返金された額を、その月の売上から差し引く。すでに甲に支払った報酬の一部が、この返金によって過大となった場合は、乙は、次回以降の報酬からその差額を差し引いて支払うことができる。
6. 乙は、第1項の売上に関する帳簿を正確に作成し、本契約が終了した後も、第9条の分配が完了するまで保管する。

第5条（諸経費）

1. 本契約で粗利から差し引く諸経費は、次の2項目のうち、乙が実際に支払ったものに限る。
 - (1) 公式LINEの有料プランの利用料（必要に応じて契約した場合に限る。）
 - (2) LPのドメイン取得・更新費用
2. 乙は、前項の諸経費が発生する前に、その内容、金額、支払時期を甲に報告する。報告は、メール、LINE、その他甲乙が合意した方法で行う。
3. 第1項の諸経費のうち年間や一括で支払うもの（ドメインの更新費用等）は、支払った月の諸経費として計上する。
4. 第1項に挙げるもの以外の費用（広告費、外注費、ツール利用料、人件費等）は、乙の負担とする。ただし、新たな諸経費が必要になったときは、乙はあらかじめ甲と協議し、甲乙双方が書面（メール、LINEを含む。）で合意した場合に限り、これを諸経費に追加できる。
5. 乙は、甲から求められたときは、諸経費の領収書、請求書等の写しを提示する。
6. ある月の諸経費が、同じ月の売上の合計額を上回るとき（以下「赤字」という。）は、その月の粗利をゼロとし、上回った額はすべて乙が負担する。甲は、赤字を理由として諸経費を負担しない。赤字額は翌月以降に繰り越さない。

第6条（報酬の締めと支払い）

1. 報酬は、毎月末日に締め、翌月末日までに、甲が指定する金融機関の口座へ振り込んで支払う。支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その前営業日に支払う。
2. 振込手数料は乙が負担する。

3. 乙は、締め日から数えて1ヶ月以内に、甲に対し、締めた月の売上、諸経費、粗利、報酬額の内訳を記した明細を通知する。明細には、顧客を個人として特定できる情報を含めない。
4. 甲は、明細の内容に疑問があるときは、明細の受領後14日以内に乙へ説明を求めることができる。乙は、根拠となる資料を誠実に提示して説明する。
5. 報酬の支払いに際して、法令により源泉徴収その他の控除が必要なときは、乙はこれを控除して支払う。消費税の取扱いは、法令に従う。

第7条（契約期間と更新）

1. 本契約の期間は、【開始日：年月日】（以下「開始日」という。）から3ヶ月間とし、この3ヶ月間を最低契約期間とする。
2. 期間満了の1ヶ月前までに、甲または乙から相手方に対し、書面（メール、LINEを含む。）で解約の申出がないときは、本契約は同じ条件でさらに3ヶ月間更新される。その後も同様とする。
3. 前項の申出があったときは、本契約は、その時点の契約期間の満了日に終了する。

第8条（中途解約と違約金）

1. 甲は、最低契約期間中に本契約を中途解約することができる。ただし、甲は乙に対し、違約金として金10万円を支払う。
2. 甲は、乙に対して解約を書面で通知し、通知から数えて30日を経過した日に解約の効力が生じる。
3. 違約金は、甲の中途解約により乙が被る損害の賠償額の予定とし、甲は、解約の効力が生じた日から数えて30日以内に支払う。
4. 乙は、違約金を、甲に支払うべき報酬と相殺することができる。
5. 乙の債務不履行を理由とする甲の解除（第16条）の場合は、第1項の違約金を支払う必要はない。一方、甲の債務不履行を理由とする乙の解除が最低契約期間中に行われた場合も、甲は第1項の違約金を支払う。
6. 乙は、最低契約期間中、第16条の解除事由がある場合を除き、本契約を中途解約しない。
7. 最低契約期間が経過した後の解約は、第7条第2項のとおり、契約期間の満了の1ヶ月前までに申し出る。この場合、違約金は発生しない。

第9条（契約終了後の取扱い）

1. 本契約が終了した場合でも、終了日までに乙と甲経由顧客との間で商品・サービスの契約が成立しているもの（受講期間中のもの、分割払いや月額課金のものを含む。）について、終了後に乙の口座へ入金される売上も、第4条から第6条の定めに従い、粗利の50%を報酬として甲に支払う。
2. 前項の分配は、当該契約に基づく支払がすべて完了するまで（受講期間や契約期間があるものは、その満了日まで）続ける。
3. 終了日より前に誘導先へ登録したが、終了日までに商品・サービスの契約が成立していない者から生じた売上は、第1項の分配の対象としない。
4. 第1項の分配が続く間、その売上に関連する諸経費も、第5条の定めに従い粗利から差し引く。赤字の場合は、乙が負担する。

5. 本契約が終了した後、甲は、新たな顧客を乙の誘導先へ誘導しない。乙も、新たな勧誘に甲の名称・肖像等を使用しない。ただし、第1項の既存顧客への商品・サービスの提供に必要な範囲では、乙は、甲の名称・肖像等を引き続き使用できる。
6. 甲は、第1項の既存顧客に対して、契約の解約や返金を勧める、乙以外の事業者の商品・サービスを勧める、その他乙の当該顧客との取引を妨げる行為を行わない。

第10条（法令遵守と禁止事項）

1. 甲は、本サービスを紹介して誘導する際、法令とプラットフォームの規約を遵守し、次の行為をしない。
 - (1) 「必ず稼げる」「収益を保証する」など、乙が説明していない内容や事実と反する内容、誤解を招く説明をすること
 - (2) 乙の同意なく、商品・サービスの価格や条件を顧客と約束すること
 - (3) 他人の著作権、肖像権、その他の権利を侵害する動画や画像を、本アカウントで公開すること
 - (4) 本サービスを紹介する投稿で、広告であることを明示しないこと
2. 甲は、本サービスを紹介する投稿について、法令やプラットフォームの定めに従い、「PR」等の広告であることが分かる表示を行う。
3. 乙は、LPや公式LINEに表示する内容が、特定商取引法、景品表示法、その他の法令に適合しているよう、責任をもって管理する。
4. 甲は、本契約の期間中、甲経由顧客に対して、乙を通さずに直接に本サービスと同種の商品・サービスを販売してはならず、乙以外の事業者へ誘導してはならない。

第11条（権利の帰属）

1. 本アカウントと、これに投稿される動画・画像・文章（以下「甲のコンテンツ」という。）の権利は甲に帰属する。乙は、本契約によってこれを取得しない。
2. LP、公式LINE、教材、商品・サービス、顧客情報、その他乙が本契約に基づいて作成・管理するものの権利は、乙に帰属する。
3. 甲は、本契約の期間中、乙が本サービスの紹介、販売促進、LPの作成の目的で、甲の名称、肖像、甲のコンテンツを非独占的に使用することを許諾する。使用する前に、乙は甲に内容を確認させる。
4. 本アカウントがSNSのプラットフォームによって停止・削除されたときは、甲は、その事実を速やかに乙へ通知する。

第12条（秘密保持）

1. 甲と乙は、本契約の履行にあたって知り得た相手方の技術上・営業上の情報、売上に関する情報、顧客に関する情報、その他相手方が秘密として示した情報（以下「秘密情報」という。）を、相手方の事前の書面による同意なく第三者に開示・漏洩しない。また、本契約の履行以外の目的に使用しない。
2. 次の情報は、秘密情報に含まれない。
 - (1) 開示を受けた時点ですでに公知であったもの
 - (2) 開示を受けた後に、受領者の責めによらず公知となったもの
 - (3) 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負わずに入手したもの

3. 法令に基づく開示要請を受けたときは、要請を受けた側は、可能な範囲であらかじめ相手方に通知したうえで、必要な範囲で開示できる。
4. 本条の義務は、本契約が終了した後も3年間は有効とする。

第13条（個人情報）

1. 乙は、LPや公式LINEを通じて取得した顧客の個人情報を、個人情報の保護に関する法律に従い、自らの責任で管理する。
2. 甲は、乙が管理する顧客の個人情報を、乙の同意なく取得、使用しない。乙は、甲に報告する売上に関する情報については、顧客を個人として特定できない形で提供する。

第14条（反社会的勢力の排除）

1. 甲と乙は、自己が、暴力団、暴力団員、その他これらに準ずる者（以下「反社会的勢力」という。）にあたらないこと、もしくは反社会的勢力との関係を持たないことを、相手方に対して表明し、保証する。
2. 甲または乙は、相手方が前項に反したときは、催告なしに直ちに本契約を解除することができる。解除した側は、これによって相手方に生じた損害を賠償する責任を負わない。

第15条（責任と免責）

1. 乙は、本契約によって売上や報酬の額を保証しない。
2. 本アカウントの停止・削除、プラットフォームの規約変更や障害、その他甲乙の責めに帰さない事由によって売上が減少したとしても、甲と乙は、互いに責任を負わない。
3. 甲または乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、相手方に生じた直接かつ通常の損害を賠償する。
4. 顧客との間で生じた紛争については、乙が窓口となって対応する。ただし、甲の不適切な説明や投稿（第10条第1項に反する行為）が原因で生じた紛争については、甲がその解決に協力し、甲の責任で生じた損害を負担する。

第16条（契約の解除）

1. 甲または乙は、相手方が次のいずれかにあたるときは、催告なしに直ちに本契約を解除できる。
 - (1) 支払停止、支払不能、破産、民事再生、会社更生の申立てをしたとき
 - (2) 手形や小切手が不渡りとなったとき、または差し押さえを受けたとき
 - (3) 第14条に違反したとき
2. 甲または乙は、相手方が本契約に違反し、14日間の期間を定めてその違反の中止を催告したにもかかわらず、その期間内に違反が改められないときは、本契約を解除できる。
3. 前2項による解除は、解除した側から相手方への損害賠償請求を妨げない。
4. 本契約が終了した場合でも、第9条の分配、第11条、第12条、第13条は、それぞれの定めのとおり効力を有する。

第17条（権利義務の譲渡の禁止）

甲と乙は、相手方の事前の書面による同意なく、本契約上の地位や権利義務を第三者に譲渡し、承継させ、担保に供しない。

第18条（協議事項と合意管轄）

1. 本契約に定めのない事項や、本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙が誠意をもって協議して解決する。
2. 本契約に関して紛争が生じたときは、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
3. 本契約の内容を変更するときは、甲乙が書面（電磁的記録を含む。）で合意する。

署名欄

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。電子契約による場合は、電磁的記録を作成し、甲乙が電子署名を行う。

契約締結日：【 年 月 日】

	甲（アカウントオーナー）	乙（合同会社CIELIS）
住所	【記入】	【本店所在地を記入】
氏名・名称	【記入】	合同会社CIELIS 代表社員 【氏名を記入】
押印		
振込先口座 （報酬の支払先）	【金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義】	—